

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 480/2530

นางจันทร์ฉาย นาคะภากร
บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล
แอสซัวร์นส์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 180)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้
โจทก์ 2,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2524 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 176,175)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำพันธบัตร
ลงทุนและพันธบัตรเงินกู้ รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาทมาวางเป็นประกันไว้ต่อศาล
ชั้นต้น (อันดับ 160,163)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระพร้อมด้วย ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยที่จะต้องชำระต่อไปอีกสองปี มาวางให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระพร้อมด้วย ดอกเบี้ยตามคำพิพากษาคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยที่จะต้องชำระต่อไปอีกสองปี มาวางให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>